



**RESIDENCE 51 RUE D'ITALIE  
- 13100 AIX EN PROVENCE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Du mercredi 10 mai 2023**



# PROCÈS-VERBAL

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence :**

**Gestionnaire : PERRIER Valentine**  
- vaperrier@citya.com -

**Comptable : SARRAFIAN JULIE**  
- jsarrafian@citya.com -

**Assistante : ARCARO JULIE**  
- jarcaro@citya.com -

**Négociateur Transaction :**  
- -

Le mercredi 10 mai 2023 à 16h00, les copropriétaires de la résidence **51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE** se sont réunis **25 AVENUE VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE** en assemblée générale **ANNUELLE** sur convocation du syndic CITYA , qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le cabinet **CITYA** est représenté par **PERRIER Valentine**.

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que **3 copropriétaires sur 6** sont présents ou valablement représentés et représentent **624 tantièmes / 1000 tantièmes**.

**ALBERT ET CHAMBON MARIE CHRISTINE (459) - PENNETIER ROLAND (115) - TARRIT CATHERINE (50) -**

**Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés :**

M. ou Mme **CHAUDRON (115), S.C.I CHIARA (132), Madame LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129),**

**représentant 376 tantièmes / 1000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défailants aux différents votes.**

#### **RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24**

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : **Monsieur PENNETIER**

**Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.**

**Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.**

**Votes pour : 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.  
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

#### **RESOLUTION N°02: Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24**

Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séance, l'assemblée générale élit : **Madame ALBERT**

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 1967.

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation.

**Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.**

**Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.**

**Votes pour : 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.  
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

#### **RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/04/2021 au 31/03/2022. Article 24**

Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/04/2021 au 31/03/2022, nécessaires à la validité de la décision.

En conséquence l'assemblée générale, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice pour un montant de 8.013,63 EUROS TTC.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.  
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

**RESOLUTION N°04: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/04/2023 au 31/03/2024. Article 24**

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/04/2023 et finissant le 31/03/2024 arrêté à la somme de 8.200 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet de la présente résolution.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 624 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 624 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.  
Soit 624 tantièmes / 624 tantièmes.**

**RESOLUTION N°05: Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe). Article 25 ou à défaut Article 25-1.**

L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE représenté par M. BERIDOT Pierre, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°1310 2015 000 002 602 délivrée par la CCI Marseille Provence, Garantie Financière assurée par GALIAN.

Le syndic est nommé pour une durée de 1 an qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 10/05/2023 pour se terminer le 09/10/2024.

La mission, les honoraires (ANNUELS soit 1.380 EUROS TTC) et les modalités de la gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de mandat de syndic joint à la convocation dont la présente assemblée générale accepte les clauses et conditions en l'état, étant entendu que les honoraires de gestion courante sont applicables à partir du 1er jour de l'exercice.

L'assemblée générale des copropriétaires désigne le président de séance pour signer le contrat de mandat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.  
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

**RESOLUTION N°06: Election du conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.**

Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Actuellement, les membres du conseil syndical de la résidence élus sont :

MME ALBERT, MME CHAMBON, M. PENNETIER

Sont candidats:

MME ALBERT, MME CHAMBON, M. PENNETIER

L'assemblée générale nomme pour une durée de 1 an en qualité de membre(s) du conseil syndical :

MME ALBERT, MME CHAMBON, M. PENNETIER

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.  
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

**RESOLUTION N°07: Consultation du conseil syndical : fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.**

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté par le syndic préalablement à la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 500 EUROS TTC.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.  
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

**RESOLUTION N°08: Mise en concurrence obligatoire : fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.**

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lui-même modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide de fixer à 500 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes, à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.  
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

**RESOLUTION N°09: Fonds de travaux – Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.**

L'assemblée générale :

Après avoir pris acte que l'article 14-2-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose à compter du 1er janvier 2023 pour toutes les copropriétés de plus de 10 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble quelque soit leur taille:

- de constituer un fonds de travaux pour les dépenses concernant :
- l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux et, le cas échéant, du diagnostic technique global,
- la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires,
- les travaux décidés par le syndic en cas d'urgence,
- les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux,
- d'alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel, ni en cas d'adoption d'un Plan Pluriannuel Travaux à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté,
- de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires,
- de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l'occasion de la vente de son lot.

et après avoir délibéré décide :

- de fixer le montant de la cotisation annuelle du fonds de travaux à 50 % du budget prévisionnel annuel, soit un montant de 4000 EUROS.
- Le montant de cette cotisation annuelle sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel,
- d'appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1er jour de chaque trimestre. Pour l'année en cours, ces sommes seront appelées sur le nombre de trimestres restants à courir sur l'exercice en cours, à parts égales, exigibles le 1er jour de chaque trimestre.
- de placer ce fonds de travaux sur un compte livret ouvert dans le même établissement que celui du compte courant ; les produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.  
Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

**RESOLUTION N°10: Délégation de pouvoir au Conseil Syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.**

Conformément aux articles 21-1 à 21-5 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale :

Donne pouvoir au conseil syndical de prendre certaines décisions détaillées ci-dessous pour faire face aux travaux autres que ceux de maintenance qui ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et relevant de la majorité de l'article 24 de la même loi :

- travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture et de la façade, côté rue d'Italie, pour un montant maximum de dépenses effectuées en vertu de la présente délégation à la somme de 3.000 EUROS.

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer ces travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 2 trimestres : 50% soit 1500 EUROS exigible le 01/07/2023, 50% soit 1500 EUROS exigible le 01/10/2023 selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

Le Conseil Syndical ne pourra pas prendre de décision relative à l'approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel, ou les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires.

Le conseil syndical s'engage à rendre compte de l'exercice de sa délégation de pouvoirs devant la prochaine assemblée générale votant l'approbation des comptes. A cet effet, il établira un rapport en vue de l'information des copropriétaires.

**Abstentions :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes contre :** 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Votes pour :** 3 copropriétaire(s) représentant 624 tantièmes / 1000 tantièmes.

**Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.**  
**Soit 624 tantièmes / 1000 tantièmes.**

#### **RESOLUTION N°11: Point d'information sur le projet de ravalement de la façade.**

L'immeuble se trouvant en zone sauvegardé, l'atelier du patrimoine précise que pour obtenir l'accord de l'urbanisme pour le ravalement, l'ensemble des fenêtres donnant côté rue, devront être en bois et non en PVC.

**Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.**

#### **RESOLUTION N°12: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.**

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote.

- Point sur le stationnement des vélos dans la cage d'escalier: le règlement de copropriété interdit le stationnement de vélos dans le hall d'entrée et la cage d'escalier.

**Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote.**

\*\*\*\*\*

#### **Règles de convocation de l'assemblée générale – demande d'inscription.**

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> du I de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

\*\*\*\*\*

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes :

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.
3. Art.25-1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de

ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

4. Art.26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
5. Art.26-1 : lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

\*\*\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H50.

#### DISPOSITIONS LEGALES :

- Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.
- Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1<sup>ère</sup> phrase du présent alinéa ".
- Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

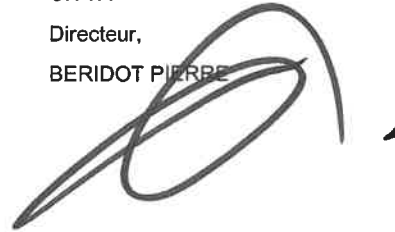
Président de séance,



CITYA

Directeur,

BERIDOT PIERRE



Scrutatrice de séance,



CITYA

Gestionnaire Copropriété,

PERRIER Valentine

